

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2017 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 계약 행정처리 및 관리 부적정

관계부서 : ○○○○지사

내 용

1. 전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업 계약업무 관련

가. 업무개요

○○○○지사는 '2016년 지자체 관광수용태세 개선 컨설팅' 후속실행사업의 일환으로, 2016년 9월에 아래 [표1]과 같이 4건의 용역을 수의계약으로 체결하여 '전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업' 을 추진하였다.

[표 1] '전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업' 관련 계약체결 현황

계 약 명	계약기간	계약금액 (천원)	업체명
△△군 특화음식 선정 및 육성사업 용역	'16.9.19.-'16.10.7.	21,500	●●●●●
△△군 특화음식 공동 홍보 맛지도 제작 배포 용역	'16.9.19.-'16.10.31.	11,000	●●●●●
△△군 특화음식 선정 음식자원 설문조사 용역	'16.9.19.-'16.10.7.	17,950	◎◎◎◎◎
△△군 특화음식 선정 공동 홍보사업 용역	'16.9.19.-'16.10.31.	13,400	◆◆◆◆◆

나. 관계법령 및 판단기준

『공기업·준정부기관 계약사무규칙』(기획재정부 계약예규) 제6조 제1항에 따르면, 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을

체결할 수 있다. 또한, 위 규칙 제2조 제5항의 규정에 따라 준용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 따르면 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우로서 천재·지변, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사 등 수의계약 사유에 해당되는 경우를 제외하고는 추정가격이 2천만 원을 초과하는 물품의 제조·구매, 용역계약은 일반경쟁에 의하여 계약을 체결하도록 되어 있다.

그리고, 국가계약법 시행령 제74조 제1항 및 『용역계약일반조건』(기획재정부 계약예규) 제18조 제1항에 따르면, 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 다만, 같은 조 제3항에 의거해 불가항력의 사유 등으로 용역수행이 지체되었을 때에는 지체일수에 산입하지 않으나, 같은 조건 제19조 제1항과 제2항에 따라 계약상대자는 계약기간 종료 전에 지체 없이 계약담당자에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 계약금액 조정신청(추가비용이 발생하는 경우)을 함께 하여야 하고, 계약담당자는 계약기간 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제

○○○○지사가 ‘전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업 추진’과 관련해 체결한 4건의 수의계약 중 ‘△△군 특화음식 선정 및 육성사업 용역’(계약금액 21,500천 원)과 ‘△△군 특화음식 공동 홍보 맛지도 제작 배포 용역’(계약금액 11,000천 원)은 아래 [표2]와 같이 같은 시기에 같은 업체와 계약을 체결하여 용역을 수행한 것으로 보아 분할하여 계약을 체결하여야 할 필요성이 없고, 단일계약으로 체결하였다면 추정가격이 2

천만 원을 초과하므로 국가계약법 제7조 및 같은 법 시행령 제26조의 규정에 따라 일반경쟁에 의하여 계약을 체결했어야 한다. 그러나 ○○○○지사는 [표2]와 같이 수의계약이 가능한 추정가격 2천만 원 이하인 2건의 계약으로 분할하여 특정업체와 수의계약을 체결하였다.

[표 2] '전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업' 관련 분할수의계약 현황

계 약 명	계약기간	과업주요내용	계약금액 (천 원)	업체정보	
				업체명	업 종
△△군 특화음식 선정 및 육성사업 용역	'16.9.19.- '16.10.7.	특화음식 선정 및 인지도 설문조사	21,500	●●●●	행사기획 및 이벤트
△△군 특화음식 공동 홍보 맛지도 제작 배포 용역	'16.9.19.- '16.10.31.	맛지도 제작	11,000	●●●●	행사기획 및 이벤트
소 계			32,500		

또한, 아래 [표 3]과 같이 '△△군 특화음식 선정 및 육성사업 용역' 등 4건의 용역이 계약기간 종료일로부터 짧게는 30일, 길게는 54일을 초과해 과업이 완료되어 용역수행이 지체되었음에도, 변경계약을 체결하거나 용역상대자에게 지체상금을 부과하는 등의 행정 조치를 하지 않아 용역계약 관리 및 행정처리가 미흡하였다.

[표 3] '전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업' 관련 용역수행 지체 현황

계 약 명	계약기간	과업완료일	지체일수
△△군 특화음식 선정 및 육성사업 용역	'16.9.19.-'16.10.7.	'16.11.30.	54일
△△군 특화음식 공동 홍보 맛지도 제작 배포 용역	'16.9.19.-'16.10.31.	'16.11.30.	30일
△△군 특화음식 선정 음식자원 설문조사 용역	'16.9.19.-'16.10.7.	'16.11.30.	54일
△△군 특화음식 선정 공동 홍보사업 용역	'16.9.19.-'16.10.31.	'16.11.30.	30일

2. 2016년 가을여행주간 광주·전남 대표프로그램 사업 계약업무 관련

가. 업무개요

○○○○지사는 2016년 10월 24일부터 11월 6일까지 광주광역시 및 전라남도 일원에서 '2016년 가을여행주간 광주·전남 대표프로그램 사업'을 실시하였고, 동 사업을 추진하는 과정에서 '호남선 철도문화축제 개막식 행사 대행 용역' 등 사업실시에 따른 총 13개 용역 계약을 체결하고 약 167백만 원을 대가로 지급하였다.

나. 관계법령 및 판단기준

공사 『문서규정』 제3조에서, '기안문'은 업무처리를 하기 위하여 문안을 작성하여 소정의 결재를 받은 문서라고 정의하고 있으며, 같은 규정 제7조 및 제31조에서 "당해 문서에 대한 결재가 있음으로써 성립"하고, "기안문은 당해 결재권자의 결재를 받아야 한다"고 정하고 있으므로, 부서에서 사업을 추진할 때에는 기안문을 작성하여 결재권자의 결재를 받은 후에 승인된 기안문에 의거하여 사업을 실행하여야 한다. 또한 공사 『위임전결규정』에 따르면 수의계약의 경우, 건당 2천만 원 이하의 계약을 포함한 지출에 관한 기본방침 결정은 지사장 전결의 기본품의서를 작성하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제

○○○○지사는 '2016년 가을여행주간 광주·전남 대표프로그램 사업' 시행을 위하여 13개 업체와 각각 수의계약의 형태로 용역계약을 체결하였다. 그러나, 용역계약을 체결할 때에는 계약 방법, 계약 내용 등을 정하는 기본품의서를 작성하여 위임전결규정에 따른 결재권자의 결재를 득한 후 계약을 체결하여야 함에도 불구하고, 13건 모두 기본품의서를 작성하지 않고 계약을 체결하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

1. 전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업 계약업무 관련

○○○○지사는 ‘△△군 특화음식 선정 및 육성사업 용역’은 관광객을 대상으로 한 인지도 조사 용역이고, ‘△△군 특화음식 공동홍보 맞지도 제작 배포 용역’은 특화음식 홍보를 주목적으로 하는 사업이기 때문에 2개 사업이 전문분야가 다르다고 판단하여 분리 발주하였다고 답변하였다. 그러나, 2개 사업이 전문분야가 다르다고 판단하였다면, 각 사업을 전문적으로 수행할 수 있는 자격을 갖춘 업체를 각각 선정하여 용역을 수행하게 했어야 함이 타당하고, 2개 용역의 전문분야가 다르다고 판단했는데도 불구하고 동일한 일자에 동일한 업체와 수의계약을 체결했다는 것은 사업관리자로서의 책임을 다하지 못했음을 반증하는 것이다.

또한, ○○○○지사는 ‘전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업’이 지자체 관광수용태세 개선 컨설팅의 일환으로 △△군과 협의하여 과업이 진행되고 있었고, 10월에 △△군에서 요청한 과업보완사항 반영 등을 위하여 과업이 불가피하게 지체되었다고 답변하였다. 또한, 해당 업무 담당자(☆☆☆)가 2016년 10월 15일자로 본사 발령을 받아 후임자(★★★)가 용역관리를 인계받아 추진하는 과정에서 업무 과다 및 미숙지 등으로 행정처리에 과실이 있었음을 인정하였다.

2. 2016년 가을여행주간 광주·전남 대표프로그램 사업 계약업무 관련

○○○○지사는 사업 시행을 위한 총괄기본품의서(○○○○지사-854, 2016.10.10.)를 작성하였으므로 계약체결에 필요한 충분한 조건을 갖춘 것으로 판단했다고 답변하였다. 그러나, 총괄기본품의서에는 13건의 각 계약에 관한 구체적인 계약방법, 계약상대자, 계약기간 및 금액, 과업내용 등 결재권자가 계약의 적정성을 판단할 수

있는 사항이 포함되어 있지 않으므로, 총괄기본품의서가 계약 기본품의서를 대신할 만한 충분한 조건을 갖추었다고 인정할 수 없다.

조치할 사항 한국관광공사 사장은 전남 △△군 특화음식 선정 및 육성사업, 2016년 가을여행주간 광주·전남 대표프로그램 사업 추진과 관련하여 계약체결 및 관리 업무를 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. **(주의)**